

1501226-92.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... o réu admitiu seu envolvimento com o tráfico de drogas. Reconheceu o acusado. Negou conhecê-lo.

Semelhante é o depoimento de Welder Douglas Araújo dos Santos, que acrescentou que foram encontrados dinheiro e algumas porções de drogas com o réu.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

1ª Vara Criminal

Av. Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501226-92.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501226-92.2022.8.26.0616 - 548/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2137297/2022 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, 25086730 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, 2137297 -

Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Vinicius Meireles Vieira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

MARCOS VINICIUS MEIRELES VIEIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 20 de maio de 2022, por volta das 02h10min, na Rua Prestes Maia, nº 1, Vila Amélia, nesta comarca de Poá, vendia, guardava e trazia, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 65 porções de cocaína, pesando 13,3g; 36 porções de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, pesando 58,5g; 153 porções de cocaína na forma de crack, pesando 32,5g; e 04 porções de cocaína, pesando 2,85g, drogas estas descritas no boletim de ocorrência de fls. 34/37, no auto de exibição e apreensão de fls. 3/4 e no laudo de constatação de fls. 17/20. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 103, 104/105).

A denúncia foi recebida em 24 de agosto de 2022 (fls. 106).

O réu foi citado (fls. 129).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, ocasião em que o réu foi interrogado.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, aplicando-se a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06. O acusado postulou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena com base na referida causa de redução, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 1/2, 5/9), boletim de ocorrência (fls. 34/37), auto de exibição e apreensão (fls. 3/4), laudo de constatação (fls. 17/20), comprovante de depósito judicial (fls. 72) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 83/85).

A autoria, por seu turno, é certa.

Na fase administrativa, o réu permaneceu em silêncio (fls. 9).

Em juízo, preferiu permanecer em silêncio. Negou conhecer as testemunhas arroladas e não apresentou ter ressalvas.

Danilo Aguiar de Araújo, policial militar, relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina no endereço apontado na denúncia, que é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Narrou que visualizou um indivíduo abaixado perto de um veículo Fiat 147, que, em seguida, entregou algo ao motorista de outro automóvel (HB20). Com a aproximação da viatura, o condutor do carro HB20 fugiu. Afirmou que foi feita a busca pessoal no indivíduo que fez a entrega, identificado como Marcos Vinicius, o acusado. Em seu poder, foram localizadas algumas porções de cocaína nos bolsos de suas roupas. No local onde o réu estava abaixado, perto do veículo Fiat 147, foi encontrada uma pequena bolsa sobre uma das rodas. Dentro dela, havia várias porções de cocaína, 'crack' e maconha, além de dinheiro (menos de R\$ 30,00). Destacou que as porções de cocaína encontradas dentro dessa bolsa estavam embaladas de forma idêntica àquelas localizadas com o acusado. Questionado, o réu admitiu seu envolvimento com o tráfico de drogas. Reconheceu o acusado. Negou conhecê-lo.

Semelhante é o depoimento de Welder Douglas Araújo dos Santos, que acrescentou que foram encontrados dinheiro e algumas porções de drogas com o réu.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos policiais militares são uníssonos e estão em consonância com o conjunto probatório produzido. Não existe, nos autos, qualquer elemento que infirme as declarações prestadas pelos agentes. Ao contrário, os funcionários que efetuaram a prisão do réu, ouvidos em juízo, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Aliás, toda testemunha, ao depor, presta compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de seus depoimentos até que se comprove cabalmente o contrário.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"O simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento (...)" (STF - RHC - Rel. Moreira Alves - JSTF- Lex 125/332).

"Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências" (TJSP - AC - Rel. Silva Leme - RT 417/94).

E, por ocasião do interrogatório, o acusado não se opôs à ouvida dos policiais militares arrolados na denúncia, tampouco indicou qualquer motivo pessoal justificador de eventual falsa imputação.

A destinação do entorpecente ao tráfico é evidente.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, embora não demonstrem, por si só,

a traficância, induzem à certeza da mercancia em razão da ausência de prova de que o entorpecente era destinado ao seu uso próprio (RT 538/380, 616/280, 618/341). Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

E o dinheiro apreendido é outra circunstância indicativa da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que o acusado não demonstrou a origem lícita de tais valores, ônus esse que lhe competia.

Neste rumo:

“Ônus da prova. Outra peculiaridade da lei é a de que há uma inversão do ônus da prova no § 2º do art. 60. Caberá ao acusado demonstrar a origem lícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel; Lei de Drogas Anotada; ed. Saraiva; 1ª edição; 2007; São Paulo; p. 189).

Nesse ponto, importante ressaltar que o réu não demonstrou possuir ocupação lícita a justificar a posse do dinheiro.

Portanto, o conjunto probatório coligido (em especial, a quantidade e diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão do dinheiro e os depoimentos dos policiais militares) evidenciou que o réu praticava o tráfico ilícito de drogas.

Por fim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Primeiro, porque o delito é equiparado ao hediondo, crime esse de extrema gravidade que coloca em risco a saúde pública e que fomenta a prática de outras infrações penais tão graves como o roubo, o latrocínio e o homicídio. Segundo, porque o traficante demonstra que possui personalidade mal formada, já que destrutura inúmeras famílias.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“Entorpecente – Tráfico – Pena – Substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inadmissibilidade – Traficante de drogas que, em geral, apresenta personalidade mal formada, mormente pela nocividade decorrente de sua atividade deletéria à sociedade, em especial à juventude – Inteligência do art. 44, III, do CP, com a nova redação dada pela Lei 9.714/98” (RT 772/568). “Pena – Reclusão – Tráfico de drogas – Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Incompatibilidade com a condição de traficante (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) – Existência – Recurso não provido neste aspecto.” (Apelação Criminal nº 1.180.451-3/5 – Taubaté – 5ª Câmara da Seção Criminal – Relator Marcos Zanuzzi – 24.4.08 – v.u. – voto nº 15.940).

Necessário destacar que o réu foi preso em poder de considerável quantidade e diversidade de drogas (mais de duzentas e cinquenta porções de drogas, entre cocaína, crack e maconha), conduta essa que poderia atingir diversos usuários e desestruturar inúmeras famílias, o que revela a gravidade concreta de sua conduta. Assim, tal circunstância impede a aplicação do benefício pleiteado (CP, art. 44, III).

Registra-se, também, que o HC 97256 do STF declarou, de modo incidental, a inconstitucionalidade da proibição da incidência do artigo 44 do Código Penal aos casos de tráfico ilícito de drogas, motivo por que não se aplica ao caso em tela.

Vale salientar, ainda, que o acusado não comprovou ocupação lícita, extraíndo-se, daí, que ele mantinha seu sustento com a atividade ilícita. Bem por isso, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, principalmente por estar ausente o requisito previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

De rigor a condenação do acusado.

Passo a dosar a pena.

Em consonância com as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que, em relação ao tipo de entorpecente, a conduta de quem traz, para fins de tráfico, cocaína, crack e maconha é muito mais grave do que aquele que tem somente maconha em decorrência do efeito devastador causado pelas primeira e segunda drogas, de poder altamente viciante. Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o crime foi praticado durante a pandemia, reconhecida tal situação como calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6/2020. Tal agravante deve ser reconhecida (art. 61, inciso II, alínea 'j', CP), sendo prescindível que o agente tenha se valido de uma situação calamitosa para tirar proveito ilícito. Logo, elevo a sanção em 1/6, totalizando 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 675 dias-multa.

Em relação à atenuante da menoridade, ela deve ser rejeitada, pois o réu cometeu o delito quando já havia completado vinte e um anos (fls. 9).

Na terceira fase, não há que falar na incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Apesar de não registrar antecedentes criminais, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do acusado revelam que ele não era iniciante nessa atividade, pois um novato não ficaria responsável por mais de duzentas e cinquenta porções de drogas. Além disso, se os entorpecentes não foram produzidos pelo réu, ele os adquiriu de terceiros, situação indicativa de que estava envolvido com atividades criminosas, o que afasta o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Registra-se, ainda, que o acusado não comprovou trabalho lícito, a evidenciar que mantinha seu sustento com a atividade ilícita. À míngua de informações sobre a situação financeira do réu, estabeleço o dia-multa no patamar mínimo.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, porque o acusado praticou crime equiparado ao hediondo. Salienta-se que tal atividade acarreta malefício à sociedade, tendo relação direta com o aumento da criminalidade. Deste modo, necessária a imposição de regime mais gravoso.

Uma vez que respondeu ao processo solto, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar MARCOS VINICIUS MEIRELES VIEIRA à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 675 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se mandado de prisão.

Declaro a perda do dinheiro apreendido em favor da União nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Poá, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA